

VERSÃO de 08 de junho de 22, PROPOSTA de
INSTRUMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO NA
PROMOÇÃO DA PESCA SUSTENTÁVEL E COMBATE À PESCA ILEGAL, NÃO
DECLARADA E NÃO REGULAMENTADA ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LINGUA PORTUGUESA

Preâmbulo

Preocupados com o flagelo da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) e os seus efeitos adversos nas unidades populacionais de peixe, nos ecossistemas marinhos, nos modos de subsistência dos pescadores e outros profissionais de sectores complementares, assim como a crescente necessidade de segurança alimentar a nível mundial.

Reconhecendo o papel do Estado do Porto na adoção de medidas eficientes que promovam a utilização, aproveitamento e exploração sustentável e a conservação a longo prazo dos recursos marinhos vivos.

Conscientes da necessidade de incrementar a coordenação aos níveis regionais e inter-regionais para combater a pesca INN através de medidas do Estado do Porto.

Reconhecendo a mais-valia de reforçar as suas capacidades na promoção da pesca sustentável e no combate à pesca INN, através da criação de uma plataforma de cooperação entre si.

Interessados em estabelecer uma plataforma de cooperação no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) visando contribuir para o reforço das capacidades nacionais na promoção da pesca sustentável e no combate à pesca INN.

Considerando a Declaração do Namibe, adotada pelos representantes dos Estados-Membros da CPLP, reunidos a 18 de fevereiro de 2022 no Namibe, no Seminário organizado pelo Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola - Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura, com o apoio técnico da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e da CPLP, à margem da Semana dos Oceanos de Angola no Ano Internacional da Pesca de Pequena Escala da Aquicultura e adotaram a Declaração do Namibe.

Considerando, ainda que os Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP, na V Reunião que decorreu a 26 de maio de 2022 em Luanda, subordinada ao tema “Mobilizar Parcerias e Investimentos para o Desenvolvimento Sustentável dos Mares da CPLP. Desafios e oportunidades”, adotaram Resolução sobre a criação da plataforma de cooperação na promoção da pesca sustentável e combate à pesca INN entre os Estados-Membros da CPLP.

Na prossecução dos objetivos estabelecidos nas referidas Declaração e Resolução, a República de Angola, a República Federativa do Brasil, a República de Cabo Verde, a República da Guiné-Bissau, a República da Guiné Equatorial, a República de Moçambique, a República Portuguesa, a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Democrática de Timor-Leste, **acordam o seguinte:**

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1º

Objeto

O presente Instrumento cria a plataforma de cooperação entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), para a promoção da pesca sustentável e combate à Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (INN).

Artigo 2º

Âmbito de Aplicação

O presente Instrumento aplica-se aos territórios e às águas sob soberania e jurisdição dos Estados-Membros da CPLP, bem como ao alto mar, sem prejuízo das obrigações internacionais relevantes e das decorrentes de compromissos assumido no quadro das organizações regionais de gestão das pescas a que cada Estado-Membro pertença.

Artigo 3º

Definições

Para efeitos do presente Instrumento, deve entender-se como:

- a) Alto mar - todas as partes do mar além das águas nacionais, conforme definido no artigo 86.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, mas não inclui os mares sob a jurisdição de um Estado costeiro;
- b) Estados-Membros - os países membros da CPLP;
- c) Monitorização, Controlo e Fiscalização (MCS), conjunto de atividades atinentes à promoção da pesca sustentável, infra descritos:
 - (i) Monitorização – inclui a recolha de dados e informação relativos às capturas, descargas, sistema de monitorização automática das embarcações, diários de bordo de pesca, entrada e saída da zona de pesca e portos, incluindo o processamento e respetiva compilação e análise;
 - (ii) Controlo – implica a adoção de medidas legais nacionais e administrativas, incluindo termos e condições da licença de pesca e respetiva implementação, regime sob o qual os recursos e ecossistemas aquáticos podem ser explorados;
 - (iii) Fiscalização – inclui a monitorização e a supervisão das atividades de pesca e das atividades relacionadas, nomeadamente através de operações de inspeção, para assegurar o cumprimento das medidas de controlo.

d) Organizações regionais de gestão das pescas- as organizações intergovernamentais ou consoante os casos, mecanismos intergovernamentais dotados de competências para adotar medidas de conservação e gestão; e

e) Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (INN)-

A Pesca Ilegal refere-se a atividades:

- (i) conduzidas por embarcações nacionais ou estrangeiras em águas sob a jurisdição de um Estado, sem a permissão desse Estado, ou em violação das suas leis e regulamentos;
- (ii) conduzidas por embarcações que arvoram bandeira de Estados que são parte de Organizações Regionais de Gestão das Pescas relevante, mas operam em violação das medidas de conservação e gestão adotadas por essa organização e às quais os Estados estão vinculados, ou das disposições relevantes da legislação internacional aplicável; ou
- (iii) em violação das leis nacionais ou obrigações internacionais, incluindo as assumidas pelos Estados que colaboraram com Organizações Regionais de Gestão das Pescas relevantes;

A Pesca Não-Declarada refere-se a atividades:

- (i) que não tenham sido declaradas ou que tenham sido declaradas de forma deturpada à autoridade nacional relevante, em violação das leis e regulamentos nacionais; ou
- (ii) realizadas na área de competência das Organizações Regionais de Gestão das Pescas relevantes que não tenham sido declaradas ou que tenham sido declaradas de forma deturpada, contrariando os procedimentos de comunicação dessa organização;

A Pesca Não-Regulamentada refere-se a atividades:

- (i) empreendidas na área de competência das Organizações Regionais de Gestão das Pescas relevantes por embarcações sem nacionalidade ou por embarcações que arvoram a bandeira de um Estado que não seja parte nessa organização ou por uma entidade de pesca, de modo não conforme ou em violação das medidas de conservação e gestão dessa organização; ou
- (ii) em áreas ou unidades populacionais de peixes em relação às quais não existem medidas de conservação ou gestão aplicáveis e onde essas atividades de pesca são conduzidas de forma incompatível com as responsabilidades do Estado pela conservação dos recursos vivos marinhos nos termos do direito internacional;
- (iii) Recursos marinhos vivos - qualquer organismo animal ou vegetal que viva na água e que tenha valor cultural, económico, de conservação e de segurança alimentar.

Artigo 4º

Objetivos e princípios gerais

1. Na implementação do presente Instrumento, os Estados Membros são orientados pelos seguintes objetivos:

- a) Promoção da pesca sustentável;
- b) Prevenção, combate e eliminação da pesca INN.

2. Na implementação do presente Instrumento, os Estados Membros são orientados pelos seguintes princípios:

- a) Cooperação, coordenação e assistência mútua;
- b) Gestão e utilização eficiente e sustentável dos recursos marinhos vivos;
- c) Preservação e conservação;
- d) Precaução e transparência.

CAPÍTULO II

Plataforma de Cooperação

Artigo 5º

Eixos de Cooperação

1. A plataforma de cooperação é centrada nos seguintes eixos de cooperação:

- a) Quadro Político;
- b) Quadro Jurídico;
- c) Quadro Institucional;
- d) Ferramentas e mecanismos operacionais;
- e) Capacitação.

2. Os Estados Membros designam as pessoas responsáveis pelo planeamento e implementação das ações a desenvolver no âmbito dos eixos de cooperação.

3. Os Estados Membros são responsáveis pelas implicações financeiras derivadas da implementação de cada ação a desenvolver a nível nacional, sujeitas a disponibilidade orçamental própria de cada Estado-Membro.

Artigo 6º

Quadro Político

Os Estados Membros acordam em rever e harmonizar os quadros políticos e estratégicos de governação das pescas, vigentes e futuros, nos termos a definir no plano anual de ação.

Artigo 7º

Quadro Jurídico

Os Estados Membros acordam em rever e harmonizar os quadros jurídicos legais e regulamentares das pescas, vigentes e futuros, nos termos a definir no plano anual de ação.

Artigo 8º

Quadro Institucional

Os Estados Membros acordam em rever e harmonizar os quadros institucionais das pescas, vigentes e futuros, nos termos a definir no plano anual de ação.

Artigo 9º

Ferramentas e Mecanismos operacionais

Os Estados Membros acordam em rever e harmonizar as ferramentas e mecanismos de Monitorização, Controlo e Fiscalização das Pescas, operacionais e em elaboração, nos termos a definir no plano anual de ação.

Artigo 10º

Capacitação

Os Estados Membros acordam em promover a capacitação e reforço dos recursos técnicos e operacionais responsáveis pela promoção da pesca sustentável e combate à pesca INN, nos termos a definir no plano anual de ação.

Artigo 11º

Confidencialidade

Os Estados Membros comprometem-se a não revelar direta ou indiretamente a terceiros, as informações fornecidas entre si, sem consentimento expresse, por escrito.

Artigo 12º

Compatibilidades

O presente Instrumento não se sobrepõe aos instrumentos jurídicos internacionais, regionais e sub-regionais vigentes no âmbito da promoção de pesca sustentável e combate à pesca INN.

CAPÍTULO III

Estrutura organizacional

Artigo 13º

Estrutura organizacional

Para a implementação do presente Instrumento são competentes:

- a) Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP;
- b) Comissão;
- c) Secretariado.

Artigo 14º

Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP

A Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP no exercício das competências previstas ao abrigo das alíneas b), c) e d) do artigo 2º do respetivo Regimento:

- a) Avalia a implementação do presente Instrumento;
- b) Aprova o plano anual de ação e os meios necessários para a sua implementação, sujeito a disponibilidade orçamental própria de cada Estado-Membro;
- c) Aprova quaisquer propostas de alteração ao texto do Instrumento; e
- d) Decide sobre qualquer matéria relativa à implementação do presente Instrumento.

Artigo 15º

Composição, funcionamento e mandato da Comissão

1. A Comissão é composta por um representante e um alternativo de cada Estado Membro acompanhados de especialistas e conselheiros conforme os eixos de cooperação.
2. As reuniões serão presididas pelo representante do Estado-Membro que ocupe Presidência da CPLP.
3. As reuniões ordinárias deverão ser convocadas anualmente.
4. As reuniões extraordinárias serão convocadas mediante solicitação escrita de qualquer dos Estados-Membros.
5. Serão organizadas reuniões técnicas regulares para discutir questões relacionadas com a implementação do presente Instrumento.
6. A Comissão é responsável por:
 - a) Dar seguimento às decisões, iniciativas e medidas no âmbito do presente Instrumento que venham a resultar de deliberações da Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP;
 - b) Elaborar o plano anual de ação incluindo previsão dos meios necessários para a sua implementação;
 - c) Coordenar, avaliar e rever a implementação do plano anual de ação e do respetivo orçamento;
 - d) Executar quaisquer outras atividades necessárias ao cumprimento do seu mandato.

Artigo 16º

Secretariado

1. As funções de Secretariado serão desempenhadas pelo representante do Estado-Membro que ocupe a Presidência da CPLP.

2. O Secretariado é responsável por:

- a) Assessorar a Comissão no desempenho das suas funções;
- b) Identificar recursos externos, em complemento das contribuições dos Estados Membros, com vista a assegurar a implementação do plano anual de ação.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 17º

Pontos Focais

Os Estados-Membros comunicam ao Secretariado Executivo da CPLP o seu Ponto Focal com responsabilidade de acompanhamento da execução do presente Instrumento.

Artigo 18º

Produção de efeitos

Este Instrumento produz efeitos após a sua assinatura e por tempo ilimitado.

Artigo 19º

Suspensão de participação ou aplicação

- 1. Qualquer Estado-Membro que pretender deixar de participar ou aplicar o presente instrumento poderá fazê-lo mediante notificação escrita, dirigida ao Secretariado Executivo da CPLP, com a antecedência mínima de seis meses.
- 2. A suspensão de participação ou aplicação do presente Instrumento não prejudica os compromissos estabelecidos no âmbito do presente Instrumento em momento anterior à notificação de suspensão.

Artigo 20º

Resolução de Diferendos

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou aplicação do presente Instrumento será solucionada pela Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP ou através de negociação, por via diplomática, entre os Estados Membros.

Artigo 21º

Revisão

Qualquer Estado-Membro pode apresentar, por escrito, propostas de revisão do presente Instrumento, notificando para o efeito o Secretariado Executivo da CPLP, que as submeterá para aprovação da Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP.

Feito e assinado em Lisboa, a 29 de junho de 2022.

Pela República de Angola

Pela República Federativa do Brasil

Pela República de Cabo Verde

Pela República da Guiné-Bissau

Pela República da Guiné Equatorial

Pela República de Moçambique

Pela República Portuguesa

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pela República Democrática de Timor-Leste